

## TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/05/2011, n. 4333

TAR  
Ordinanza collegiale  
3 febbraio 2011

TAR  
Sentenza  
18 maggio 2011

### Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/05/2011, n. 4333

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 4333

Data del deposito : 18 maggio 2011

Fonte ufficiale : Scarica documento 

### Testo completo

N. 04333/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10047/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10047 del 2010, proposto da:

Soc Esso Italiana Srl con Un Unico Socio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Falini e Rodolfo Radius, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, viale Gorizia, 25/C;

contro

Comune di Bagheria, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

del lodo arbitrale sottoscritto in Roma in data 22 luglio 2009 dagli arbitri Avv. Michela Concetti, avv. Nicola Nanni ed avv. Vito Parenti, notificato al Comune di

Bagheria il 27 ottobre 2009 e dichiarato immediatamente esecutivo in data 3 novembre 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l' art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'attivazione della procedura arbitrale prevista dall'art. 26 della convenzione CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Amministrazioni od Enti ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, la Società Esso Italiana S.r.l. ha chiesto la costituzione di un collegio arbitrale per la definizione della controversia insorta nei confronti del Comune di Bagheria per la spettanza di una somma di danaro in ragione della predetta fornitura e per un importo complessivo pari ad € 16.275,30, oltre interessi legali e moratori.

Successivamente, con lodo del 22 luglio 2009, l'adito Collegio, ha accolto integralmente la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle spettanze economiche richieste, ivi compresi gli interessi moratori ed il

rimborso delle spese e gli onorari spettanti per il funzionamento del collegio arbitrale ed in ogni caso delle spese di lite.

Avverso la suindicata decisione l'Amministrazione soccombente non ha proposto appello, determinando in tal modo la definitività della decisione di cui si chiede l'esecuzione.

In data 7 maggio 2010, la predetta Società ha notificato un formale atto di diffida a prestare ottemperanza al giudicato sopra indicato, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell'atto, e avvertendo del valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge.

Successivamente l'Amministrazione intimata, secondo quanto affermato dalla stessa parte istante, ha provveduto a liquidare a favore della Esso Italiana S.r.l. la somma di € 12.229,56 per le spese legali e di funzionamento del collegio, liquidate dal lodo medesimo.

Per l'esecuzione di tale giudicato, la parte istante ha inoltrato, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli artt. 112, comma 2 lett. e), 113 e 114 del codice del processo amministrativo, il ricorso indicato in epigrafe, notificato l'11 novembre 2010 e depositato il successivo 22 novembre.

Nell'odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente insiste nella domanda proposta, unitamente al riconoscimento degli oneri accessori al credito principale.

Il ricorso è fondato.

Infatti, il comportamento omissivo dell'Amministrazione intimata si pone in evidente contrasto sia con il dispositivo della decisione passata in giudicato, che con quanto affermato nella parte motiva della stessa.

A quest'ultimo riguardo va precisato che il Collegio arbitrale non ha avuto difficoltà alcuna per accertare il debito della società istante, stante la mancanza di opposizione nel merito da parte del Comune intimato.

Nel citato lodo, infatti, è stato accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la somma di € 16.275,30 quale sorte capitale del credito vantato dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Bagheria, su cui vanno calcolati gli interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002 sugli importi delle singole fatture, decorrenti dal novantunesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese seguente quello di emissione di ciascuna fattura. Lo stesso collegio arbitrale ha, altresì, condannato il Comune soccombente al rimborso degli onorari spettanti al Collegio e al segretario, liquidati in via definitiva in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA, oltre ad € 200,00 (duecento/00) per spese, tutte somme già anticipate dal ricorrente durante la procedura arbitrale. Nel lodo è stata, inoltre, disposta la condanna

del Comune di Bagheria al pagamento delle spese di lite a favore della Esso Italiana S.r.l., liquidate in € 1990,00 (milenovecentonovanta/00) per onorari, € 1400,00 (millequattrocento/00) per diritti ed € 250,00 per spese non imponibili, oltre spese generali e C.A. ed IVA.

Per le considerazioni sopra esposte, il Collegio accoglie il ricorso, condannando il Comune di Bagheria all'esecuzione del giudicato relativo alla decisione contenuta nel lodo arbitrale del 22 luglio 2009 e, di conseguenza, al pagamento nei confronti della società ricorrente delle somme spettanti quali sorte capitale del credito accertato a favore della ricorrente medesima e di quelle da determinarsi come interessi moratori nei modi e nei termini sopra riportati, con esclusione dei soli importi liquidati come onorari, spese di funzionamento del collegio arbitrale o spese legali comunque liquidate nella predetta decisione, stante il riconoscimento della parte istante del pagamento effettuato a tali ultimi fini dal Comune di Bagheria successivamente alla notifica del citato atto di diffida (per complessivi € 12.229,56).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie ed ordina al Comune di Bagheria di dare esecuzione al lodo arbitrale sottoscritto in Roma in data 22 luglio 2009 dagli arbitri Avv. Michela Concetti, avv. Nicola Nanni ed avv. Vito Parenti, notificato al Comune di Bagheria il 27 ottobre 2009 e dichiarato immediatamente esecutivo in data 3 novembre 2009, nei limiti e con le modalità di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Dà mandato al Prefetto di Roma, in caso di inottemperanza, di:

1) nominare in qualità di commissario *ad acta* un funzionario che, come organo del giudice, provveda entro i successivi trenta giorni a tutti gli adempimenti relativi all'integrale esecuzione del giudicato;

2) liquidare in base all'effettiva attività svolta ed alla nota presentata dal Commissario le relative spese poste a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione nel frattempo provvederà ad erogare all'inizio dell'attività commissariale l'importo di € 500,00 (cinquecento/00), quale anticipo della somma da determinarsi come sopra.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico del Comune di Bagheria e sono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Il 18/05/2011

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA